

1500589-32.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... réu foi preso em flagrante por crime de tráfico no dia 28 de abril de 2021 (fls. 204), ou seja, dois dias depois de alcançar a liberdade nesse processo (fls. 125). Novamente solto em 18 de junho, o réu foi preso mais uma vez dois dias depois (20/06/2021) também por tráfico. Ou seja, o réu vem atuando de forma constante e insistente nessa atividade que tantos dramas causa à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500589-32.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500589-32.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAUÃ CARVALHO TEIXEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

CAUÃ CARVALHO TEIXEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 10 de abril de 2021, por volta de 00h10, na Rua Iugoslávia, 629, Bairro Água Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, para fins de venda ou entrega ao consumo de terceiros, trazia consigo 56 (cinquenta e seis) porções de Cannabis Sativa L, com peso líquido de 66,8 (sessenta e seis gramas, oito decigramas) e 45 (quarenta e cinco) microtubos contendo cocaína, com peso líquido de 9 (nove) gramas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 105/106), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 133/141.

A denúncia foi recebida em 20/05/2021 (fls. 161/162), sendo o réu citado (fls. 114).

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns, sendo o réu interrogado em seguida.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

Inicialmente, há que se afastar a preliminar arguida pela defesa.

Consta do documento de fls. 02, boletim de ocorrência da polícia civil, que os fatos se deram às 00:10 do dia 10/04/2021, data em que o réu já havia completado dezoito anos.

E o policial ouvido em juízo afirmou que os fatos se deram entre 00h20 e 00h30 daquela madrugada.

Assim a mera alegação do réu de que os fatos se deram antes da meia noite, enquanto ainda era adolescente, não encontra amparo na prova dos autos. E é de se ver que o próprio acusado afirmou que se fazia acompanhar de um amigo quando da abordagem, mas sequer o identificou ou arrolou para que fosse ouvido e pudesse dar amparo à sua versão.

Dessa forma, não há porque se duvidar da palavra dos policiais militares e do documento oficial juntado aos autos, que ostenta presunção de veracidade.

Ademais, o fato de o boletim de ocorrência ter sido lavrado às 3h10 não causa espanto algum, eis que sabido que a lavratura de autos de prisão em flagrante pela madrugada são demorados, eis que é reduzido o número de policiais civis disponíveis para a sua confecção frente ao número de ocorrências apresentadas.

Assim, perfeitamente normal que policiais e detidos tenham que aguardar horas até o encerramento do auto de prisão em flagrante anterior e início do próximo.

Também a alegação do réu no sentido de que os policiais haviam prometido prendê-lo quando atingisse a maioridade restou isolada nos autos.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela fotografia de fls. 14, pelo laudo de constatação provisória de fls. 19/21, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 195/197, positivo para maconha e cocaína.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, optou por permanecer em silêncio (fls. 06).

Em juízo, o réu negou os fatos. Foi na casa de um amigo buscar um whisky, levando consigo R\$ 55,00. Quando esse amigo voltou, foram abordados. Com seu amigo nada de ilícito foi encontrado. Consigo tinha apenas R\$ 5,00, já que deu R\$ 50,00 ao amigo pelo whisky. Conhecia o policial de vista e já havia sido abordado por eles em dias anteriores e nada de ilícito apreendido em seu poder. Os policiais disseram que iriam prendê-lo quando fizesse dezoito anos. Assim, no dia dos fatos foi abordado por volta de 23h00 e os policiais esperaram dar meia noite para prendê-lo.

A negativa do réu, no entanto, restou isolada nos autos.

O policial militar Diego Fazzian Batista dos Santos declarou que estava em patrulhamento pelo Bairro Água Branca quando, por volta de 00h30 na Rua Iugoslávia avistou dois indivíduos parados na via pública, aparentemente conversando. Ao visualizar a viatura, os indivíduos demonstraram nervosismo anormal, motivo pelo qual resolveu abordá-los. Em busca pessoal nada foi encontrado com Matheus, que foi liberado. Com o réu encontraram R\$ 5,00 em espécie em seu bolso traseiro e, em sua blusa, uma sacola contendo cinquenta e seis porções de maconha e quarenta e cinco porções de cocaína. O réu não quis se manifestar sobre as drogas. Não conhecia o réu antes dos fatos mas depois disso, prendeu o réu novamente no Jardim Oriente também por tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Vitor Aguiar Cavalcanti, que acrescentou que o local onde réu estava era conhecido ponto de venda de drogas.

Dessa forma, verifica-se que o réu estava em local conhecido como ponto de venda de drogas, em plena madrugada e mantendo contato com terceira pessoa, em atitude comum daquele que comercializa drogas.

Além disso, ao avistarem a aproximação a viatura, ambos demonstraram nervosismo próprio daqueles que estão a praticar ilícitos, o que motivou a abordagem policial. E a somas dessas circunstâncias, ou seja, horário, local conhecido como ponto de venda de drogas, conduta própria daqueles que comercializam drogas e o nervosismo

demonstrado conferem plenamente justa causa à ação policial.

Assim, feita a abordagem, com o réu foram encontrados R\$ 5,00 em dinheiro e mais cinquenta e seis porções de maconha e quarenta e cinco porções de cocaína.

A posse dessas drogas que, pela variedade e quantidade não podem ser tidas como para consumo próprio, ainda mais em local já conhecido pelo comércio ilícito não deixam dúvidas quanto à destinação a consumo de terceiros.

Há que se salientar, ainda, que os policiais afirmaram sequer conhecer o réu antes dos fatos, embora o tenham detido novamente em data posterior e pela mesma conduta.

Vê-se, pois, que a tese de que era perseguido pelos milicianos restou isolada nos autos e, como já dito, apenas o réu conhecia a pessoa que o acompanhava no momento dos fatos, de forma que seria seu o ônus de identifica-la e aponta-la como testemunha a dar respaldo a suas falas.

Assim, amplamente demonstrado o tráfico praticado pelo acusado.

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu é tecnicamente primário e menor de vinte e um anos, pelo que fixo sua pena base no mínimo legal de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Temos dos autos que o réu foi preso em flagrante por crime de tráfico no dia 28 de abril de 2021 (fls. 204), ou seja, dois dias depois de alcançar a liberdade nesse processo (fls. 125). Novamente solto em 18 de junho, o réu foi preso mais uma vez dois dias depois (20/06/2021) também por tráfico. Ou seja, o réu vem atuando de forma constante e insistente nessa atividade que tantos dramas causa à nossa sociedade, de forma a não fazer jus ao redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu CAUÃ CARVALHO TEIXEIRA (RG: 65.679.428, filho de Arlene Carvalho Teixeira) a uma pena de cinco de reclusão, mais o pagamento de quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no Art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Pela pena aplicada, não faz jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Tendo em vista sua menoridade e primariedade, poderá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Não tendo sido demonstrada a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder, de se concluir que eram provenientes da venda de entorpecentes, ainda mais porque se encontravam juntamente com a droga. Assim, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11343/2006, decreto a perda dos valores apreendidos em poder do réu e determino que, com o trânsito em julgado da decisão, sejam depositados em conta bancária pertencente ao FUNAD.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da Lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA